수분양자 보호는 대주 보호인가

– 분양보증의 간접 금융효과와 대주의 위험관리 책임 –

부동산학과 석사과정 박준영 (학번: 2026301804)

Ⅰ. 서론: 연구배경 및 문제 인식

국토공간을 채우는 주택의 상당수는 아파트이다. 우리나라 아파트는 대부분 완공 전에 분양하는 선분양 방식으로 공급된다. 수분양자는 집이 지어지기 전에 통상 분양가의 70% 안팎을 계약금과 중도금으로 먼저 낸다. 그 사이 사업주체가 부도나면 수분양자는 집과 납부한 돈을 모두 잃을 위험에 놓인다. 법은 이 위험을 막기 위해 분양보증 제도를 두었다. 민간 사업장이 착공과 동시에 입주자를 모집하려면 주택도시보증공사(HUG) 등의 분양보증을 받아야 한다(「주택공급에 관한 규칙」 제15조). 보증이 없으면 골조공사를 마친 뒤에야 모집할 수 있다. LH 등 공공 사업주체는 이 요건에서 제외된다. 즉 분양보증은 모든 주택사업의 일률적 의무가 아니라, 민간이 선분양을 택할 때 갖춰야 하는 수분양자 보호장치이다.

분양보증의 보증채권자는 수분양자이다. 그런데 수분양자가 보호되면 분양계약이 유지되어 분양대금이 계속 들어온다. 이 돈은 PF 대주의 상환재원이 된다. 1차 세미나(10월 13일)에서는 이 효과를 '묵시적 보증'이라 부르며, 공공기관인 HUG의 보증이 대주의 대출금 회수까지 간접적으로 보전해 주는지 문제를 제기하였다. 나아가 이를 공공재로 볼 수 있는지도 함께 논의하였다. 본 연구는 보증의 법적 수혜자와 경제적 파급효과를 구분하여, 대주가 받는 간접 편익의 범위를 법령과 HUG 약관·협약서로 검증하였다. 그 결과, 분양보증은 대주를 보호하지 않는다는 점을 확인하였다. 보증사고가 나면 오히려 대주는 HUG의 후순위가 된다.

Ⅱ. 본론: 사회적 현상 및 부동산학적 분석

1. 사회적 현상: 수분양자 보호의 공백과 공적 부담

선분양에서 수분양자 보호가 무너지면 피해는 개인을 넘어 사회로 번진다. 외환위기 당시 건설업체

가 무더기로 부도났다. 사업이 잇따라 중단되면서, 분양대금을 대신 돌려주는 당시 보증기관 주택사업공제조합의 대위변제 금액이 급증하였다. 그 결과 공제조합은 자본잠식에 빠지기도 했다. 정부는 출자를 통해 1999년 이를 대한주택보증으로 전환하였다. 이것이 오늘날 HUG의 출발점이다. 지금의 분양보증 제도는 이런 위기를 겪은 뒤에 갖춰진 것이다.

보호장치 밖에서는 지금도 피해가 반복된다. 지역주택조합이 대표적이다. 조합원은 수분양자가 아니라 사업주체인 조합의 구성원이어서, 조합원이 내는 분담금은 분양보증의 보호를 받지 못한다. 2025년 국토교통부 조사에서 전국 618개 조합 중 187개(30.2%)가 분쟁 중이었다. 주된 원인은 탈퇴·환불 지연과 부실한 조합 운영이었다. 일부 조합은 신탁계좌가 아닌 일반 계좌로 가입비를 받기도 하였다.

보호장치 안에서는 그 비용을 공공이 진다. 분양보증 사고액은 2017~2021년 5년간 4,360억 원에서 2023년 한 해 1조 1,210억 원으로 급증했다. 사고 사업장 공매 회수금은 290억 원에 그쳤고, HUG는 대규모 영업손실로 기금 출자를 받았다. 공적 보증이 흔들리면 주택공급, 곧 국토공간 계획의 실현도 함께 흔들린다.

그렇다면 공공이 비용을 치르는 이 보호장치는 PF 대주에게도 미치는가. 부동산학은 부동산을 법·경제·공간 등 여러 측면에서 분석한다. 본 연구는 이 질문에 답하기 위해 분석을 금융 측면으로 한정하였다. 선분양은 수분양자의 돈으로 사업비를 조달하는 금융구조이고, 그 돈이 PF 대주의 상환재원이 되기 때문이다. 이하에서는 담보, 보증, 위험배분의 순서로 대주의 지위를 검토한다.

2. 담보: 분양보증 시 대주 담보의 변화

주택 PF는 보통 착공 전 사업부지를 신탁하는 데서 시작한다. 관리형토지신탁에서는 신탁사가 대지 소유자이자 사업주체가 된다. 담보신탁에서는 소유권만 신탁사로 넘어가고, 사업주체는 시행사로 남는다. 어느 쪽이든 대주는 1순위 우선수익자로서 땅을 사실상 담보로 지배한다.

그러나 분양보증 시점이 되면 법령이 이 담보를 수분양자 쪽으로 옮긴다. 「주택법」 제61조는 입주자모집공고 승인 신청일부터 입주가능일 후 60일까지 대지와 주택의 담보 설정과 처분을 금지한다.

이 제한은 소유권등기에 부기등기되며, 이후의 양수나 제한물권 설정은 무효이다. 입주자 동의 없이 담보를 설정할 수 있는 예외도 주택구입자금 융자 등에 한정된다(같은 법 시행령 제71조). 또 선분양을 하려면 사업주체가 대지 소유권을 확보하고 저당권 등을 말소해야 한다(「주택공급에 관한 규칙」 제15조·제16조).

따라서 담보신탁 사업장은 분양보증 시점에 신탁을 해지한다. 대지는 시행사 명의로 돌아온 뒤 부기등기를 하거나 HUG에 신탁된다. 시행령 제72조 제5항은 재무 불량 사유 외에 '부기등기를 하지 않고 HUG에 신탁하려는 경우'에도 HUG 신탁을 허용한다. HUG 신탁에서는 HUG가 수탁자 겸 수익자가 되어, 사고 시 대지를 처분하거나 사업을 승계한다(HUG 주택공급신탁계약서). 어느 경로든 대주는 땅 담보를 잃고, 저당권을 다시 설정할 수도 없다. 대주에게 남는 것은 분양대금 관리계좌와 협약서상 잔여수익금 1순위 지위뿐이다. 단계별 변화는 <표 1>과 같다.

<표 1> 분양보증 단계별 권리관계와 대주 위험

단계	땅·분양대금의 권리관계	대주 위험
① PF 실행 (착공 전)	관리형: 신탁사가 소유자·사업주체 담보신탁: 신탁사 소유, 시행사 사업주체	대주가 1순위 우선수익자로 땅을 지배(위험 낮음)
② 분양보증 (입주자모집)	관리형: 신탁사 명의 유지 + 부기등기 담보신탁: 신탁 해지, 시행사 명의 회복 → 부기등기 또는 HUG 신탁 HUG 협약서 효력 발생	관리형: 우선수익권은 형식상 존속, 처분은 불가 담보신탁: 땅 담보 소멸 (HUG 신탁 시 권리가 HUG로 이전) → 담보 중심이 분양대금으로 이동
③ 공사 중	공정·분양률 미달 시 HUG가 분양대금 관리에 개입(협약서 제3조)	분양대금 통제권이 HUG로 넘어갈 수 있음
④ 보증사고	부지·건물·분양대금채권·사업시행권 HUG에 귀속(협약서 제4조) 대주 담보 실행은 HUG 동의 필요(제2조)	HUG 이행비용 공제 후 잔여수익금 1순위 채권자로 후퇴
⑤ 준공·잔금	보존등기 후 세대별 소유권 이전 (HUG 신탁 시 신탁 해지 → 보존등기와 동시에 부기등기)	잔금은 분양보증 대상 밖 분양대금으로 상환하며 세대별 우선수익권 해지
⑥ 입주가능일 +60일 이후	처분 제한 종료 미분양분은 담보 설정·처분 가능	준공 후 미분양이 대주 회수의 마지막 위험

자료: 주택법령, HUG 협약서·신탁계약서 재구성

결국 대주의 담보는 PF 실행 시점에는 '땅'이지만, 분양보증 이후에는 '분양대금 흐름'으로 바뀐다. 보증사고가 나면 담보는 다시 'HUG가 남긴 잔여수익금'으로 줄어든다. 대주가 땅을 다시 온전한 담보로 쓸 수 있는 것은 입주가능일 후 60일이 지나 남은 미분양분뿐이다.

3. 보증: 약관상 대주는 보증의 직접 수혜자가 아니다

HUG「주택분양보증약관」(2025. 9. 26. 개정)에 대출금융기관은 등장하지 않는다. 보증채권자는 분양계약자이다. 보증사고가 나면 HUG는 분양이행 또는 환급이행 중 하나로 보증채무를 이행한다(제

1조). 보증사고일 현재 실행공정률이 80% 이상이면 최고 없이 분양이행으로 결정한다. 그 밖의 경우에는 수분양자 3분의 2 이상이 환급을 택하면 환급이행으로 결정한다(제6조).

분양이행은 HUG가 선정한 자가 공사를 승계시공해 입주까지 마치는 방식이다(제1조, 제6조 제8항). 이때 수분양자는 잔여입주금을 HUG에 내고, HUG가 새 납부계좌를 지정한다(제2조 제2항, 제6조 제9항). 사업은 끝까지 완성되지만, 남은 분양대금은 대주가 아닌 HUG로 들어간다. 대주는 HUG가 이행비용을 회수한 뒤에야 잔여수익금을 배분받는다(4절).

환급이행은 수분양자가 낸 계약금과 중도금을 되돌려 주는 방식이다(제1조). 잔금은 처음부터 보증 대상이 아니다. 지정된 납부계좌가 아닌 곳에 낸 입주금도 보상하지 않는다(제2조 제1항 제4호). 환급이행으로 결정되면 사업은 중단된다. HUG는 환급한 금액을 구상권과 대위권으로 회수하며(제8조), 대주에게는 더 이상 들어올 분양대금이 없다.

어느 방식이든 약관은 수분양자만을 향한다. 대주를 위한 준공 보장은 시공사나 신탁사의 책임준공 약정에서 나올 뿐, 분양보증에는 없다. 즉 대주의 편익은 약관이 약속한 것이 아니라, 사고가 나지 않을 때만 생기는 조건부 효과이다.

4. 위험배분: 사고 시 수분양자 보호가 대주 채권에 우선한다

HUG는 PF 대출을 받은 사업장으로부터 '프로젝트파이낸싱 대출관련 협약서'(별지서식 제63호)를 받는다. 협약서는 분양보증서 발급일부터 효력이 생긴다(제6조). 분양보증을 받는 순간부터 대주의 권리는 HUG와의 관계에서 제한된다.

정상 진행 중에도 대주의 통제력은 약해진다. 공정률이 계획보다 15%p 이상 늦거나 분양률이 40%p 이상 낮은 경우 등에는 HUG가 분양대금 관리에 개입할 수 있다(제3조). 대주가 상환재원으로 보던 분양대금 계좌를 HUG가 함께 통제하게 되는 것이다.

보증사고가 나면 협약서는 수분양자 보호를 위해 대주의 권리를 뒤로 물린다. 대주는 사업부지·건축물·분양대금채권에 대한 담보로 HUG에 대항할 수 없다(제2조 제1항). 사고 이후에는 HUG의 동의 없이 담보권을 실행할 수도 없다(제2조 제2항). 사업부지·건축물·사업시행권은 HUG에 귀속되고,

대주 권리와 충돌하면 HUG가 우선한다(제4조). 공공은 대주를 포함한 모든 이해관계자를 물리고, 수분양자 보호에만 집중하는 것이다.

대주의 몫은 그 과정이 끝난 뒤에 정해진다. HUG가 보증이행 비용을 먼저 공제한다. 남은 수익금은 1순위 대출기관, 2순위 HUG의 나머지 채권, 3순위 사업주체 순으로 배분된다(제5조). 분양이행이 순조롭고 처분가치가 충분하면 대주의 채권은 보전될 수 있다. 반대로 이행비용이 크거나 처분가치가 낮으면 일부 손실을 피하기 어렵다. 대주 채권의 보전은 수분양자 보호 과정에서 남을 수도 있는 결과일 뿐, 보증의 목적이 아니다.

Ⅲ. 결론: 사회적 성찰과 브레인스토밍 에세이

이 연구는 분양보증을 대주까지 지켜 주는 안전판으로 볼 수 있는지에서 출발하였다. 그러나 법령과 약관, 협약서를 따라가 보면, 분양보증의 보호는 대주에게까지 미치지 않는다. 수분양자 보호는 대주 보호가 아니다.

물론 분양보증이 대주에게 간접 편익을 주는 상황은 있다. 분양보증이 있어야 착공과 동시에 입주자를 모집할 수 있어, 분양대금이 일찍 들어와 상환재원이 된다. 수분양자도 보증을 믿고 계약을 유지하므로 분양률과 중도금 납부가 안정된다. 보증사고가 나더라도 대주 Exit 분양률(분양대금만으로 대출을 상환할 수 있는 분양률)을 달성하는 등 일정 분양률을 확보한 상태에서 공정률이 높아 분양이행으로 사업이 완성되면, 잔여수익금이 남아 대주의 채권이 보전될 수 있다. 그러나 이 편익은 사업이 정상 진행되거나, 사고 뒤에도 사업가치가 충분히 남을 때만 생긴다. 사고가 나면 공공은 대주를 포함한 모든 이해관계자를 물리고 수분양자 보호에 집중한다. 대주의 채권은 그 과정이 끝난 뒤 남은 몫에 따라 보전될 수도, 일부 손실될 수도 있다.

이를 공공재로 볼 수 있느냐는 1차 세미나의 질문도 같은 결론에 이른다. 공공재는 여러 사람이 함께 써도 각자의 몫이 줄지 않고(비경합성), 비용을 내지 않은 사람도 쓰지 못하게 막을 수 없는(비배제성) 재화이다. 국방이나 가로등이 대표적이다. PF 대출은 그 반대이다. 약정을 맺은 특정 대주만 참여하고, 한 채권자가 더 회수하면 다른 채권자의 몫은 줄어든다. 국가가 공급을 지키려는 대상은

대출이 아니라 주택이다. 주택은 사회가 일정 수준 이상 공급되어야 한다고 보는 가치재(merit good)에 가깝고, 분양보증은 그 공급을 위한 장치이다. 대주가 누리는 것은 공공재가 아니라 공적 제도가 남기는 부수 효과이다.

문제는 '어떻게든 회수된다'는 인식이다. 만약 이 인식이 금융기관의 PF 심사를 느슨하게 하면, 그 손실은 HUG의 보증 부담, 곧 국민의 부담으로 넘어간다. 따라서 금융기관은 분양보증을 상환재원의 보강으로 보아서는 안 된다. 보증이 막지 않는 잔금·미분양·공사원가 위험은 금융기관이 스스로 심사해야 한다. 분양대금 계좌의 통제 구조도 마찬가지이다.

수분양자를 지키는 것은 보증의 몫이고, 사업을 지키는 것은 금융의 몫이다. 대주가 제 몫의 위험을 스스로 관리할 때, 공적 보증은 본래 목적인 수분양자 보호와 주택공급에 온전히 쓰일 수 있다. 각자의 역할이 지켜질 때 국토공간을 채우는 주택도 안정적으로 공급된다.

참고자료

주택도시보증공사(HUG),「주택분양보증약관」(2025. 9. 26. 개정);「프로젝트파이낸싱 대출관련 협약서」(별지서식 제63호), www.khug.or.kr

「주택법」 제61조,「주택법 시행령」 제71조·제72조,「주택공급에 관한 규칙」 제15조·제16조, 국가법령정보센터(www.law.go.kr)

주택도시보증공사(HUG),「주택공급신탁계약서」(별지서식 제70호),「이행각서(신탁해지 전부해지용)」(별지서식 제72호의2), 주택분양보증 제출서류

서울신문,「[공기업 사람들] 주택도시보증공사」, 2016.5.12.

뉴스서울,「국토교통부, 187개 지역주택조합에서 분쟁사례 확인」, 2025.7.8.

이데일리,「HUG 분양보증, 최근 3년 새 5.5조 줄고 사고액 2조↑」, 2025.9.9.

디지털타임스,「HUG, 3년간 분양보증사고 2조원… 공매 회수금은 고작 290억」, 2025.9.30.

AI 활용 내역

모델: Claude Opus 5.5 (Anthropic). 용도: 공개 자료 검색, 논리 구조화, 문장 초안 작성 보조. 사실 관계와 최종 내용은 작성자가 검토·수정함.

프롬프트: "(워밍업)「부동산공간관리법제와 실무」2차 과제로 1차 세미나 주제 '수분양자 보호는 대주 보호인가'를 심화한다. (역할) 부동산 PF를 이해하는 석사과정 원우. (조건설정) 서론–본론(사회적 현상)–결론(브레인스토밍 에세이) 구성, 1차 평가 지적(의무 범위, 공공재 개념 혼동, 대주 편익의 조건부성) 반영, HUG 주택분양보증약관과 PF 대출관련 협약서 등 공개 자료만 근거로 출처 명기. (대상) 담당 교수와 원우. (출력조건) 핵심만 간결하게, 학술적 평서문." / 추가 프롬프트: "관리형토지신탁·담보신탁(분양보증 시 해지)으로 시작한 PF가 분양보증을 받을 때 땅과 분양대금의 권리관계가 단계별로 어떻게 바뀌는지, 주택법 제61조 등 법령과 HUG 서식을 근거로 대주 위험 관점에서 표로 정리해 줘." / 추가 프롬프트: "담보신탁 해지 후 대지가 시행사 명의로 돌아오면 HUG가 대지를 수탁할 수 있는지, 주택법 시행령 근거를 찾아 반영해 줘."